



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 758/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת:

ציפי מטרסו
ב"כ עוה"ד עפר שחל
מרחוב בן זכאי 6 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעים:

1. אקר יובל
מרחוב בנימין מטודלה 21 תל אביב
2. ישראל קור בע"מ
3. שמרת נילי
- מרחוב עמנואל הרומי 7 תל אביב
4. לוין טלי
5. כספי לבנה
- הנתבעות 4 ו- 5 ע"י ב"כ עוה"ד יהודה טלמון
- מרחוב אבן גבירול 124 תל אביב
6. יונה כפירי
- הנתבעות 2 ו- 6 ע"י ב"כ עוה"ד יעקב גולני
- מרחוב כצנלסון 70 גבעתיים

ה ח ל ט ה

רקע

1. הליך זה עניינו בבקשה של התובעת לאשר ביצוע התאמות לאדם עם מוגבלות על פי סעיף 59 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "החוק") ולאשר התקנת מעלית בתוך חלל גרם המדרגות הקיים בבית.
2. במקור הוגשה התובענה גם בשמו של מר דניאל מטרסו ז"ל אולם מאז הגשת התביעה הנ"ל הלך לבית עולמו ונותרה עתירתה של התובעת בלבד.
3. בכתב התביעה נטען כי במסגרת הליך קודם בתיק 420/09 (להלן: "ההליך הקודם") נדחתה בקשת התובעת להתקין מעלית בבית בהעדר רוב נדרש בהתאם להוראות סעיף 159 לחוק. פסק דין זה אינו מאפשר כיום לתובעת, למרות קיומה של הסכמה של מחצית מבעלי הדירות בבית, להוציא היתר בניה להתקנת מעלית בבית על יסוד הוראת סעיף 59 לחוק ללא החלטת המפקח.
4. בכתבי ההגנה ובקשה מטעם חלק מהנתבעים הועלו טענות מקדמיות לסילוק התובענה על הסף. בהחלטתי בגמר הדיון מיום 23.02.15, לאחר שנשמעו טענות הצדדים, לרבות בהתייחס לטענות המקדמיות, הורתי לצדדים לסכם את טענותיהם בטענות המקדמיות האמורות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 758/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

טענות הצדדים

5. הנתבעות 2 ו-6 טוענות כי התביעה איננה עומדת בדרישות הסף של סעיף 159 לחוק - לא הוצג אישור כי התובעת הינה אדם עם מוגבלות כהגדרת החוק, לא הוצגה כל תעודה בדבר היות התובעת נכה או בעלת לקות תפקודית, ההתאמה המבוקשת איננה חוסה בצילה של הוראת סעיף 159 לחוק אלא תחת הוראת סעיף 159 לחוק, אין בידי התובעת היתר בניה, לא צורך מסמך רפואי נדרש על פי התקנות, התובעת דורשת כי בעלי דירות אשר יבקשו לעשות שימוש במעלית ישתתפו בהוצאות התקנתה, לא הומצאה הודעה כנדרש לנציגות או לכל בעלי הדירות, לא צורפו כל בעלי הדירות בבית להליך (בעלי דירות 1, 7, 9 ו-10) ולא בוצעה המצאה כדין לנתבעת 3.

6. הנתבעות 4-5 הודיעו כי הן מסתמכות על סיכומי הנתבעות 2 ו-6.

7. הנתבע 1 שוחרר מלסכם טיעונים בנוגע לבקשה המקדמית.

8. כתב התביעה כלל לא נמסר לנתבעת 3 כפי שעולה מסיכומי התובעת.

9. התובעת טוענת כי היא זכאית לסעד המבוקש בשל מצבה הרפואי האישי וכי מתקיימים כל התנאים הנדרשים לתחולת סעיף 159 לחוק - "התאמה לאדם עם מוגבלות" יש לפרש לפי תכלית החוק, למפקח הסמכות לאשר ההתאמה על אף התנגדות מטעמים בלתי סבירים (וזהו המקרה כאן), ניתן להתקין גם מעלית על פי סעיף 159 לחוק בהתאם להוראות התוספת השניה ובלבד שהתקבל אישור מהנדס הועדה המקומית, היתר בניה התקבל בידי התובעת, צורך אישור רפואי בנוגע למצב התובעת וזה עונה על הגדרות החוק. התובעת נכונה לשאת בעלות ההתקנה ובלבד שמי שיבקש להשתמש ישא גם הוא בעלויות אלו. הנתבעת 3 מתגוררת בחו"ל ולא ניתן לאתרה אך אין כל צורך בנוכחותה בהליך זה כשם שלא נדרשת נוכחות בעלי הדירות הנוספים אשר נתנו את הסכמתם להתקנה.

דיון והכרעה

10. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני מוצא לנכון לקבל הבקשה ולהורות על דחיית התביעה על הסף ואלו נימוקיי.

11. ראשית, אין מחלוקת כי עבודת ההתאמה אשר מבקשת התובעת לבצע הינה התקנת מעלית פנימית בפיר מקונסטרוקציה קלה מפלדה שיבנה בחדר המדרגות עם תחנות יציאה בכל הקומות וחדר מכונות על הגג (ר' נספח 11 לכתב התביעה וכפי שעלו הדברים מהגרמושקה שהוצגה בפני ועדותו של האדריכל ביברנינג בעמוד 1 שורה 24 עד עמוד 2 שורה 3).

התקנת מעלית שכזו איננה נכללת בגדר "התאמות לאדם עם מוגבלות" על פי סעיף 159 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 758/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

12. הוראת החוק הרלבנטית לדיון בהקשר דנן הינה בסעיף 7 לחלק ב' לתוספת השניה לחוק הקובעת כלהלן:

"התקנת אמצעי הרמה ידני שאינו כלול בפרט 5 בחלק א' לתוספת זו, או אמצעי הרמה חשמלי, מכני, אלקטרוני, הידרולי או אחר, בין מפלסים, לרבות כבש ומעליון, אך למעט מעלית כאמור בסעיף 159 לחוק, ובלבד שמהנדס ועדה מקומית לתכנון ולבניה אישר, כי אין בהתקנה כאמור כדי למנוע מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר ובטוח".

13. לשון הסעיף ופשט הדברים מלמד בבירור כי התקנת מעלית כאמור בסעיף 159 לחוק (דוגמת זו אשר מבוקש להתקין במקרה דנן), הוחרגה מכלל עבודות ההתאמה החוסות בצילה של הוראת סעיף 159 לחוק.

14. לא ניתן לקבל את פרשנות התובעת להוראות החוק האמורה שאיננה משתלבת לא עם תחביר הוראת החוק ולא עם הגיונה ומטרתה.

15. בקריאתה את הוראת החוק התובעת מתעלמת מסימני הפיסוק אשר יוצרים קשר ישיר וברור בין הסיפא של הסעיף ("ובלבד שמהנדס...") לבין הרישא. התובעת גם מתעלמת מכך שסימני הפיסוק מנתקים את התיבה - ", אך למעט מעלית כאמור בסעיף 159 לחוק," – כפסקה נפרדת במשפט מורכב.

16. גם אין כל הגיון בפרשנות התובעת את הוראת החוק - הסעיף בכללותו עוסק בהתקנת אמצעי הרמה מסוגים שונים (למעט מעלית). אין כל הגיון כי אישור מהנדס הועדה המקומית נדרש רק לשם התקנת מעלית על פי הסעיף, כחריג לחריג המפורש בנוגע למעלית לעומת מתקני הרמה אחרים, ולא לכל אמצעי ההרמה האחרים המוסדרים במפורש (לרבות החשמליים, אלקטרוניים, מכניים, הידרוליים וכיוצ"ב). דווקא בנוגע לאמצעי הרמה אחרים (מפלסים, כבש ומעליון) פוטנציאל הפגיעה בשימוש הסביר והבטוח ברכוש המשותף גדול יותר ולפיכך נדרשת התייחסות מהנדס הועדה המקומית לסוגיה ספציפית זו.

17. בהקשר זה נכון יהיה להזכיר כי ניסוח זהה - "ובלבד שמהנדס ועדה מקומית לתכנון ולבניה אישר, כי אין בהתקנה כאמור כדי למנוע מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר ובטוח", מופיע גם בהוראה המקבילה לעניין התקנת אמצעי הרמה ידני בסעיף 5 לחלק א' לתוספת השניה, ושם ללא כל התייחסות לסוגיית "מעלית". ברי כי הוראה זו, הן בסעיף 5 לחלק א' לתוספת השניה והן בסעיף 7 לחלק ב' לתוספת השניה מתייחסת לאמצעי ההרמה ולא למעלית.

וידגש, לו היתה נכונה פרשנות התובעת להוראת סעיף 7 לחלק ב' לתוספת השניה הרי שלא היה כל מקום לניסוח זהה כאמור בסעיף 5 לחלק א' לתוספת הנ"ל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 758/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

18. יוצא, אם כן, כי לשון הסעיף ברורה - אישור המהנדס נדרש לשם התקנה של כל אמצעי הרמה (ידיני או חשמלי) על פי התוספת השניה ולמעט מעלית שהתקנתה לא אפשרית כלל במסגרת ביצוע התאמות לאנשים עם מוגבלויות. הסדרת התקנתה של מעלית היתה ונותרה רק בהתאם להוראות סעיף 159 לחוק. הקריאה ה"מאולצת" של התובעת את הוראת הוראת הסעיף הברורה איננה יכולה להתקבל בכל צורה שהיא ודי בכך להביא לדחיית התביעה על הסף - בכל מקרה לא זכאית התובעת לאשר התקנת המעלית המבוקשת על ידה מכח הוראות סעיף 159 לחוק.

19. גם פרשנות תכליתית של הוראת החוק האמורה איננה מאפשרת קבלת עמדת התובעת.

20. ככלל, אמצעי ההרמה הנדרשים לאנשים עם מוגבלויות הינם אמצעי ההרמה המפורטים בתוספת השניה, אשר ניתן להתאימם באופן פרטני לצרכים המיוחדים של כל אדם ומוגבלותו. דווקא מעלית, ודאי כזו המשותפת לכל בעלי הדירות, הינה אמצעי שניתן להתאימו פחות לצרכים היחודיים הנדרשים בשל מוגבלות.

21. התוספת השניה לחוק עוסקת בשינויים פיזיים ברכוש המשותף - מעברים, כניסות, מדרגות וכיוצ"ב. אמצעי ההרמה המפורטים בתוספת, להבדיל ממעלית, משתלבים כחלק אינהרנטי עם ההתאמות האחרות אשר נקבעו בתוספת.

22. יש גם לזכור כי בניגוד לכל ההתאמות המפורטות בתוספת השניה לחוק (לרבות שינויי פתחים, שבילים, ריצוף, גדרות, מהלכי מדרגות ואמצעי הרמה מסוגים שונים וכיוצ"ב) הרי שלהתקנת מעלית קיימת הוראת חוק ספציפית אשר קבעה כבר רף הסכמה נמוך מזה הנדרש בדין הכללי. מהותית, גם משכך, הוחרגה מגדר התוספת השנייה התקנת מעלית, שכבר הוסדרה פרטנית בחוק.

23. לאמור גם תימוכין בהוראת סעיף 159ג(ז) לחוק הקובעת זכות לאסיפה הכללית לדרוש את הסרת ההתאמה עם חלוף הצורך בהתאמה או הפסקת מגורי האדם עם המוגבלות בדירה. הוראה שכזו איננה יכולה לדור בכפיפה אחת עם הכללתה של התקנת מעלית, בפרט זו המבוקשת בהליך דנן ואשר אמורה לשרת את כל הדירות, במסגרת פעולות ההתאמה לאנשים עם מוגבלויות המותרות על פי הדין. הוראה זו תואמת את פרשנות סעיף 7 לעיל ככזה המתיר התקנה של מתקני הרמה ייעודיים ופרטניים למגבלויות קונקרטיות.

24. ממילא גם לא הוצג על ידי התובעת אישור מהנדס הועדה המקומית כי אין בהתקנה המבוקשת למנוע שימוש סביר ובטוח ברכוש המשותף. בהקשר זה חוו"ד מהנדס העיר במסגרת הליכי הרישוי (נספח 21 לכתב התביעה) לפיה אין "שינוי ופגיעה בדירות הקיימות", איננה ממלאת אחר הדרישה בתוספת השניה לחוק, לא לעניין יכולת וטיב השימוש ברכוש המשותף ולא לעניין הפגיעה בו כתוצאה מההתקנה המבוקשת.

25. שנית, צודקים הנתבעים כי יש לסלק את התביעה על הסף גם מחמת אי עמידתה של התובעת, ולו לכאורה, בתנאי הסף הנדרשים להחלת סעיף 159 לחוק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 758/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

26. כך, לא הוצגה, ולו ראשית ראייה, להיותה של התובעת "אדם עם מוגבלות" כהגדרת מונח זה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח - 1998 (ר' סעיף 59ג(א) לחוק). אין די באישור הרפואי שצורף לעמוד בתנאי הנדרש.

27. כך, בניגוד לנטען על ידי התובעת בסיכומיה, אף שבידה החלטת רשות הרישוי, הרי שאין בידה היתר בניה כדרישת סעיף 59ג(ב)(1) לחוק (ר' מכתב עיריית תל אביב מיום 26.10.14 בנספח ג' לכתב התביעה).

28. כך, לא הוצג (מסיבות שאינן ברורות וללא כל הסבר מניח את הדעת, לא במסגרת הדיון מיום 23.02.15 ולא במסגרת הסיכומים), אישור רפואי ערוך לפי הטופס הקבוע בחוק (סעיף 59ג(ב)(2) לחוק). נספח 2 לכתב התביעה אינו כולל פרטים מלאים כנדרש ולא חתימת גורם מוסמך. בהקשר זה אין די בצירוף מסמכים רפואיים לכאורה לנוסח ריק למעשה ולא חתום של הטופס שבתוספת לחוק - מדובר בשלב מהותי ובמסמך יסודי בהליך אישור ביצוע ההתאמה על פי החוק.

29. כך, התובעת איננה נוטלת על עצמה את האחריות לשאת בעלות ביצוע ההתאמה בניגוד להוראות סעיף 59ג(ב)(4) לחוק. בהקשר זה יש להבהיר כי עמדת התובעת לפיה על בעלי הדירות אשר מבקשים לעשות שימוש במעלית לשאת בעלות התקנתה (סעיף 5.ה. לסיכומים) משמעה חיוב גם של בעלי דירות אחרים בעלות ביצוע התאמה לבעל מוגבלות. דרישה כאמור הוכרה על פי הפסיקה רק בנוגע להתקנת מעלית על פי סעיף 159 לחוק (ר' תיק 208/12 רמי גרברג נ' רונן ירון (פורסם באתר משרד המשפטים)).

זאת ועוד. המחוקק צפה מראש אפשרות כי תוצר התאמה עשוי להיות כזה המיועד לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם ובהתאם קבע כי במקרה שכזה ישאו בעלות האחזקה השוטפת כל בעלי הדירות (ר' סעיף 59ג(ו) לחוק). דא עקא, הוראה מקבילה כאמור לא נקבעה בנוגע לעלויות ביצוע ההתאמה שנותרו חלות, במלואן, על חשבון בעל הדירה המבקש לבצע את ההתאמה, גם כאשר זו משרתת את כל בעלי הדירות או מרביתם.

30. כך, לא הוצגה על ידי התובעת (עליה הנטל להוכיח כי קיימה את תנאי הסף לתחולתו של הסעיף) הודעה מפורטת בכתב לנציגות הבית או לכלל בעלי הדירות על פי הוראת סעיף 59ג(ב)(5) לחוק.

31. ויודגש, ביצוע התאמה לאדם עם מוגבלות איננה זכות קנויה אלא הליך הכפוף לפרוצדורה ואישור של גורמים חיצוניים (היתר בניה, אישור מהנדס הועדה המקומית) ופנימיים (נציגות הבית, בעלי הדירות), בפרט בנוגע להתאמות הדורשות הסכמה של רוב בעלי הדירות בבית על פי חלק ב' לתוספת השניה. אפשר אף והליך זה כפוף להליך משפטי בפני המפקח (ר' סעיפים 59ג(ד) ו- (ה) לחוק). הנטל להוכיח התקיימות תנאי הסף להקניית הזכות מוטל על המבקש לבצע את ההתאמות בבית. כאמור, התובעת לא עמדה בנטל זה, ולו בראשית ראייה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 758/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

32. שלישית, על פני הדברים וכפי שמפורט בכתב התביעה (ר' סעיף 7 לכתב התביעה), תובענה זו לא הוגשה אלא במטרה "להתגבר" (בהיבטים התכנוניים) על פסק הדין החלוט בהליך הקודם אשר קבע כי לצורך התקנת מעלית בבית נדרשת הסכמה של 7 מבעלי הדירות בבית.

33. בהתאם להוראות הדין כאשר פלוגתה הוכרעה באופן פוזיטיבי בפסק דין סופי, ההכרעה היתה חיונית להכרעה בהליך ולבעלי הדין ניתם "יומם בבית המשפט" ביחס לאותה פלוגתה, הרי שחל הכלל בדבר מעשה בי-דין מסוג השתק פלוגתא ובעלי הדין (או חליפיהם) מושתקים מלהתדיין שוב לגבי אותה פלוגתא (ר' סיכום ההלכות בהקשר זה בע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ - משכן נ' לאה נגר (פורסם בנבו)).

34. פסק הדין בהליך הקודם יוצר מעשה בי-דין מסוג השתק פלוגתא (ודאי בנוגע לאותם הצדדים בשני ההליכים) בכל הקשור לרוב הנדרש לשם התקנת מעלית בבית דנן וההליכים לאישורה. ויודגש, התקנת מעלית, כפי שנתבקש לאשר במסגרת ההליך הקודם, הינה גם ההתאמה המבוקשת בהליך דנן.

די גם בכך להביא לדחיית התביעה (בהעדר רוב כאמור, והרי על עצם כך נסובה התובענה דנן) מחמת קיומו של מעשה בי-דין.

35. בהעדר כל אפשרות של התובעת לקבלת הסעד המבוקש על ידה על פי הוראות סעיף 59ג לחוק הרי שיש בכל האמור לעיל להביא לדחיית של התביעה על הסף.

ויודגש, זאת עוד בטרם נדונו כלל סוגיות משמעותיות נוספות שהעלו הנתבעים בכתבי ההגנה מטעמם, לרבות, הפגיעה בבעלי הדירות (בפרט אלו שבקומת הקרקע) מעצם התקנת פיר המעלית וההשלכה של הקמת המעלית על היתכנות ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית.

סיכום

36. לאור כל האמור לעיל אני מורה על דחיית התביעה על הסף.

37. הנתבע 1 אומנם הגיש כתב הגנה והתייצב לדיון שנערך ביום 23.02.15. אולם, הוא שוחרר מלטעון טענותיו בנוגע לטענות המקדמיות והוא לא היה מיוצג בהליך.

בנסיבות אלו אינני עושה צו להוצאות לטובתו.

38. כתב התביעה כלל לא נמסר לנתבעת 3 (בניגוד לנטען בדיון) ומשכך גם לא הוגש כתב הגנה מטעמה.

לפיכך יש מקום לסלק את התביעה כנגדה על הסף וללא צו להוצאות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 758/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

39. שעה שנדחתה התביעה לאחר הגשת כתבי הגנה מטעם הנתבעים 2 ו- 6 ו- 4-5, בקשה לסילוק על הסף ואף לאחר דיון בתובענה מיום 23.02.15, הרי שיש מקום לחייב את התובעת בתשלום הוצאות הנתבעים הנ"ל.

40. התובעת תשלם לנתבעים 2 ו- 6, ביחד ולחוד, סך כולל של 3,500 ₪ בגין החזר הוצאות ניהול ההליך (כולל החזר הוצאות שכ"ט עו"ד) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

41. התובעת תשלם לנתבעים 4-5, ביחד ולחוד, סך כולל של 3,500 ₪ בגין החזר הוצאות ניהול ההליך (כולל החזר הוצאות שכ"ט עו"ד) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום.

ניתנה בלישכתי היום י"ט אדר תשע"ה, 10 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב